



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001510 2026

Tocache, 21 ABR. 2026

VISTO, el Memorando N° 054-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 22 de enero de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° 00303-2013-0-2209-JM-CI-01; a favor de **WILMER PINEDO GARCIA** con DNI. N° 00832424, y demás documentos adjuntos, con un total de Cuarenta y ocho (48) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector;

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00303-2013-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 08 de fecha 15 de diciembre del 2015, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **WILMER PINEDO GARCIA**, y la resolución N° 12 de fecha 14 de setiembre del 2016, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 08 de fecha 15 de diciembre del 2016, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30%, de remuneraciones total o íntegra, solo por el periodo laborado descrito en el considerando cuatro. Debiendo precisarse que el parámetro de cálculo reconocido para el caso concreto, sólo





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001510 2026

comprende "el periodo laborado" dentro del periodo de vigencia del artículo 48 de la Ley del Profesorado, hasta la fecha en que fue derogado la Ley del Profesorado, mediante Ley N° 29944, Ley de la carrera Magisterial, de fecha 25 de noviembre de 2012. En ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 4077-2025-GRSM/DRE de fecha 31 de diciembre del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000915-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 12 de diciembre de 2019, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **WILMER PINEDO GARCIA**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde marzo del 2004 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8 Inciso b), la suma de **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 46/100 SOLES (S/ 3,745.46)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 22 de fecha 12 de abril de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00303-2013-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo primero y décimo segundo considerando de la Resolución Judicial N° 22 de fecha 12 de abril de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00303-2013-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.



Que, con Nota Informativa N° 0005-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 13 de enero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00303-2013-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la resolución N° 22 de fecha 12 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Civil -Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional,

con Resolución N° 20 de fecha 30 de marzo del 2023 corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 029-2023- HHP/EML- CSJSM, de fecha 3 de marzo del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Treinta y Cinco Mil Doscientos Tres con 16/00 soles (S/**



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001510 2026

35,203.16), e Intereses Legales la suma de **Once Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 48/100 soles (S/ 11,559.48)** haciendo un total de **Cuarenta y Seis Mil Setecientos Sesenta Dos con 65/100 soles. (S/ 46,762.65)**, han pasado a formar parte que corresponde la liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212 hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde marzo del 2004, hasta el 25 de noviembre del 2012, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que mediante oficio N° 595-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 09 de febrero de 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 24 de fecha 11 de noviembre de 2025 el Juzgado Civil-Sede Tocache, que *declara Nula Resolución Jefatural N°0462-2021 de fecha 09 de noviembre del 2021. requiere* a la UGEL.T cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y los fundamentos de la presente resolución.

Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **N° 029-2023- HHP/EML- CSJSM, de fecha 3 de marzo del 2023** ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°. 00001510 2026

Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de la remuneración total o integra más intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N°00303-2013-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 22 de fecha 12 de abril del 2024, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; a favor de: **WILMER PINEDO GARCIA**, identificado con DNI N° **00832424**, el resultado cuantitativo de la liquidación de beneficios sociales calculado en el informe Pericial N° **029-2023-HHP/EML- CSJSM**, de fecha 3 de marzo del 2023, de los devengados por preparación de clases y evaluación es el monto de **Treinta y Cinco Mil Doscientos Tres con 16/100 soles (S/ 35,203.16)**, y los Intereses Legales la suma de **Once Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 48/100 soles (S/ 11,559.48)**, haciendo un total de **Cuarenta y Seis Mil Setecientos Sesenta Dos con 65/100 soles. (S/ 46,762.65)**, Por el periodo comprendido desde marzo de 2004 hasta el 25 de noviembre de 2012, Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 22 de la fecha 12 de abril de 2024.y dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, y de los fundamentos de la presente resolución



DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
WILMER PINEDO GARCIA	N°00303-2013-0-2209-JM-CI-01	N° 029-2023-HHP/EML- CSJSM, de fecha 3 de marzo del 2023	S/ 35,203.16	S/ 11,559.48	S/ 46,762.65

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000915-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 12 de diciembre del año 2019 *reconocido como crédito devengado a favor de WILMER PINEDO GARCIA en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73° pago



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001510 2026

de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00303-2013-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 22 de fecha 12 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



James

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

00001210

